



**CONVENÇÃO DA UNIÃO AFRICANA
RELATIVA AO FIM DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES E RAPARIGAS**



PREÂMBULO

NÓS, OS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DOS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO AFRICANA:

RECORDANDO o Acto Constitutivo da União Africana, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e seus Protocolos, incluindo o Protocolo da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África, a Carta Africana sobre os Direitos e do Bem-Estar da Criança e a Convenção da União Africana para a Protecção e a Assistência aos Deslocados Internos em África e a Convenção da OUA que Rege os Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África;

RECORDANDO AINDA as demais declarações, resoluções e decisões da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, do Conselho Executivo, do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos e levando em conta outros compromissos e iniciativas da União Africana sobre a igualdade entre géneros ou que visam acabar com a violência contra a mulher e a rapariga;

RECORDANDO a Decisão Assembly/AU/Dec.865. (XXXV), adoptada pela 36.^a Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Adis Abeba, Etiópia, nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 2025, pela qual a Conferência solicitou aos Estados Membros, apoiados pela Comissão da União Africana, a negociar uma Convenção da União Africana sobre o Fim da Violência contra as Mulheres e Raparigas.

AFIRMANDO AINDA a Agenda 2063 da União Africana, a Declaração Solene sobre a Igualdade entre Géneros em África e a Estratégia da União Africana para a Igualdade entre Géneros e o Empoderamento da Mulher (2018-2018);

RECONHECENDO os instrumentos mundiais, continentais e regionais sobre a igualdade entre géneros, a não-discriminação e o fim da violência contra as mulheres e raparigas, assim como os esforços contínuos dos países africanos para acabar com a violência contra as mulheres e as raparigas;

CONVENCIDOS de que a violência contra as mulheres e raparigas resulta de formas sistémicas variadas e interligadas de desigualdade e discriminação, tais como as relações de poder desiguais entre homens e mulheres, e continua a afectar e a ter impacto em toda a mulher e rapariga de África;

CIENTES de que a violência contra as mulheres e as raparigas se manifesta de diferentes formas, incluindo o feminicídio, e ocorre nas esferas pública e privada, bem como nos espaços cibernéticos, em tempos de paz, conflito armado, transição, pós-conflito, catástrofes e situações pós-catástrofes, podendo constituir uma violação dos direitos humanitário internacional;

PREOCUPADOS com o facto de a violência contra as mulheres e raparigas constituir uma violação dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais e impede o usufruto desses direitos e liberdades em todos os domínios da vida, incluindo o comprometimento da consecução de um desenvolvimento holístico e sustentável;



CONSTATANDO a natureza intergeracional e evolutiva da violência contra as mulheres e raparigas em África e a sua interligação com várias formas de desigualdade e discriminação ligadas à raça, etnia, nacionalidade, idade, deficiência, estado civil e socioeconómico, localização geográfica e religião;

RECONHECENDO a importância de iniciativas sobre a masculinidade positiva e o papel dos homens e rapazes na promoção da igualdade entre géneros e na prevenção, resposta e na eliminação da violência contra as mulheres e raparigas;

CONSCIENTES de que, no geral, a violência contra as mulheres e raparigas prossegue sem cessar em África, apesar da existência de instrumentos mundiais, continentais e regionais;

CONVICTOS FIRMEMENTE de que todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres e raparigas devem ser condenadas e eliminadas;

CONCORDAMOS O SEGUINTE:

ARTIGO 1.º **Definições**

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por:

- a) **“Tribunal”**, um tribunal da jurisdição competente;
- b) **“Espaço Cibernético”**, um meio digital de comunicação e interacção de sistemas mundiais ou interligados;
- c) **“Família”**, um grupo ou unidade natural e fundamental da sociedade ou unidade da sociedade, conforme definida ou prevista por um Estado-Parte;
- d) **“Feminicídio”**, a morte dolosa de mulheres ou raparigas por causa do seu género, incluindo a morte por parceiros íntimos, membros de uma família e uma comunidade;
- e) **“Género”**, os papéis, deveres e responsabilidades que são cultural ou socialmente atribuídos a um determinado género;
- f) **“Rapariga”**, uma pessoa do sexo feminino cuja idade é inferior a 18 anos de idade;
- g) **“Práticas Prejudiciais”**, todo o comportamento, atitudes e práticas que afectam negativamente o direito das mulheres e raparigas a uma vida livre de todas as formas de violência e de usufruir dos direitos humanos e das liberdades fundamentais;
- h) **“Masculinidade Positiva”**, uma actuação social que transforma as mentalidades, as atitudes e comportamentos dos homens e rapazes a fim de respeitar, promover e proteger os direitos e o empoderamento das mulheres e raparigas, incluindo a igualdade, a não-discriminação, a não-violência, a resolução de conflitos e as relações saudáveis com as mulheres e as raparigas;
- i) **“Casa Segura”**, um local ou um centro que oferece abrigo, cuidados, protecção e serviços de apoio para a segurança das vítimas;



- j) **“Abordagem Centrada na Vítima”**, consiste em colocar os direitos e a dignidade das vítimas, incluindo o seu bem-estar e a sua segurança, no centro de todos os esforços que visam prevenir e dar resposta à violência contra as mulheres e raparigas, sem qualquer discriminação;
- k) **“Violência Contra as Mulheres e Raparigas”**, todos os actos perpetrados contra as mulheres e raparigas que lhes causem ou sejam susceptíveis de causar danos verbais, emocionais, físicos, sexuais, psicológicos e económicos, incluindo a ameaça de praticar tais actos; ou a imposição de restrições arbitrárias ou privação de liberdades fundamentais nas esperas privada e pública ou no espaço cibernético, em tempos de paz, de conflito armado, transição, pós-conflito, catástrofe e situações pós-catástrofe.
- l) **“Mulheres”**, uma pessoa do sexo feminino cuja idade é igual ou superior a 18 anos; e
- m) **“Mulheres e Raparigas Defensoras dos Direitos Humanos”**, uma cidadã de um Estado Parte que, individualmente ou em associação com outras pessoas, actue ou procure actuar para promover, respeitar e proteger os direitos humanos e das liberdades fundamentais a nível local, nacional, regional e internacional.

ARTIGO 2.º

Direito a Uma Vida Livre da Violência

Todas as mulheres e raparigas têm o direito a uma vida livre de todas as formas de violência, direito esse que é indivisível e interdependente em relação a outros direitos humanos e liberdades fundamentais.

ARTIGO 3.º

Âmbito

A presente Convenção aplica-se:

- a) a todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas nos espaços público e privado, bem como no espaço cibernético; e
- b) em tempos de paz, de conflito armado, de transição, de pós-conflito e de situações de catástrofe e pós-catástrofe.

ARTIGO 4.º

Objectivos

A presente Convenção tem por objectivos:

- a) instaurar um ambiente propício para eliminação da violência contra as mulheres e raparigas, mediante a criação e reforço dos mecanismos de coordenação entre os organismos do governo, as organizações da sociedade civil e os parceiros internacionais, a fim de garantir:
 - i. dar uma resposta holística e coordenada contra a violência contra as mulheres e as raparigas, pela prestação de serviços integrados às vítimas e sobreviventes; e



- ii. a recolha e utilização sistemáticas de dados desagregados por género sobre a violência contra as mulheres e as raparigas, incluindo por idade, para servir de base para as medidas normativas e elaboração de políticas, monitorização e avaliação;
- b) tomar medidas preventivas para pôr fim à violência contra as mulheres e raparigas, fazendo com que os rapazes, as raparigas, os homens e mulheres das famílias, das comunidades, das instituições culturais e religiosas, participem na alteração das normas negativas e das práticas prejudiciais, a fim de promover a igualdade entre géneros e o empoderamento da mulher em todos os aspectos do desenvolvimento;
- c) prestar serviços de apoio completos às vítimas e respectivas famílias, tais como:
 - i. serviços de emergência para as vítimas e respectivas famílias;
 - ii. programas de aconselhamento e terapêuticos para as vítimas e os autores das agressões; e
 - iii. reforçar os mecanismos de fiscalização nos domínios da saúde, da protecção social e do sistema de justiça para responder eficazmente aos casos de violência contra as mulheres e as raparigas.

ARTIGO 5.º

Obrigações dos Estados relativas ao Fim da Violência contra as Mulheres e Raparigas

Os Estados Partes devem:

- a) adoptar e aplicar leis penais que combatam todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas, nas esferas privada e pública, bem como no espaço cibernético;
- b) fazer com que o sistema de justiça penal seja concebido de modo a prestar serviços forenses, de gestão de processos, de acção penal e jurídicos eficazes às vítimas;
- c) efectuar recenseamentos e inquéritos periódicos para orientar a elaboração de políticas judiciais e administrativas que apoiem leis, planos e estratégias baseados em dados factuais, a fim de pôr termo a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas; e
- d) utilizar orçamentos sensíveis às questões do género para implementar a presente Convenção.

ARTIGO 6.º

Princípios Orientadores

Os princípios que se seguem orientam os Estados Partes na interpretação, implementação, elaboração e apresentação de relatórios e aplicação da presente Convenção:



- a) os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres e das raparigas devem ser respeitados e defendidos;
- b) é necessário privilegiar uma actuação centrada na vítima, para garantir o acesso à justiça, aos serviços de apoio preventivos e protectivos e à prestação de serviços completos na área dos cuidados de saúde, jurídica, educativa e outros serviços;
- c) é necessário adoptar uma abordagem multisectorial e da base para o topo para prevenir e fazer face de maneira eficaz às causas da violência contra as mulheres e raparigas e encontrar soluções sustentáveis e inclusivas que empoderem e protejam as mulheres e raparigas;
- d) é necessário assegurar a igualdade de oportunidades e a aplicação equitativa da lei para todas as mulheres e raparigas, independentemente de origem, situação, idade, etnia, religião, língua ou deficiência; e
- e) é necessário promover e aplicar valores e normas africanos, bem como a masculinidade positiva, para prevenir e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas.

ARTIGO 7.º

Obrigações do Estado relativas aos Factores Múltiplos e Interligados que Agravam a Violência Contra as Mulheres e Raparigas

1. Os Estados Partes devem reconhecer o risco acrescido sentido pelas mulheres e as raparigas que enfrentam múltiplas formas de vulnerabilidade, incluindo, entre outras, a deficiência, os choques ligados à saúde, a deslocação, a viuvez e velhice, em tempos de paz, de conflito armado, de processos de justiça de transição, de pós-conflito e de pós-calamidade;
2. Para o cumprimento das suas obrigações previstas no n.º 1 do presente artigo 7.º, os Estados Partes devem:
 - a) responder de maneira apropriada, entre outros aspectos, às necessidades físicas, psicológicas, sociais, sanitárias, económicas, de segurança, de reabilitação e de reparação das vítimas;
 - b) assegurar que as mulheres e raparigas tenham o direito a ser tratadas com dignidade e respeito e ser protegidas de todas as formas de violência;
 - c) tomar medidas para proteger os direitos das mulheres idosas contra todas as formas de violência e discriminação;
 - d) garantir protecção especial às mulheres e raparigas que se encontrem em situação de apatridia, de deslocamento interno, de requerentes de asilo e de refugiadas, dando-lhes acesso aos serviços de protecção, preventivos, legais e judiciais;
 - e) promulgar e aplicar leis nacionais que protejam especificamente as mulheres e raparigas com deficiência contra todas as formas de violência, discriminação e exploração, prestando serviços de apoio completos e adaptados; e



- f) garantir a responsabilização dos autores de actos de violência contra mulheres e raparigas, sejam estes actos cometidos por actores estatais ou não estatais.

ARTIGO 8.º

Obrigações dos Estados relativas ao Fim da Violência contras as Mulheres no Mundo do Trabalho

Os Estados Partes devem:

- a) proibir todas as formas de violência contras as mulheres no mundo do trabalho;
- b) garantir que a mulher tenha acesso a um ambiente de trabalho seguro e propício;
- c) tomar medidas e implementar programas para proteger as mulheres, na economia formal e informal e no espaço cibernético, contra todas as formas de violência; e
- d) promover práticas de trabalho apropriadas, nomeadamente a igualdade de remuneração para trabalho de valor igual, a licença de maternidade e de paternidade remuneradas, o acesso à igualdade de oportunidades, o desenvolvimento de competências, o acesso a serviços de guarda de crianças e a outros serviços e uma representação equitativa nas instâncias de direcção.

ARTIGO 9.º

Obrigações dos Estados relativas à Protecção das Raparigas no Mundo do Trabalho

Os Estados Partes devem, em conformidade com a sua legislação nacional;

- a) proteger as raparigas de práticas laborais prejudiciais e de todas outras formas de violência;
- b) eliminar os factores que forçam as raparigas a efectuar trabalhos prejudiciais;
- c) realizar inquéritos e análises para avaliar os avanços realizados para acabar com a violência contra as raparigas no mundo do trabalho.

ARTIGO 10.º

Medidas Preventivas

Os Estados Partes devem:

- a) promulgar leis e adoptar políticas relativas a todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas, bem como instituir medidas e serviços de prevenção e apoio que garantam:
 - i. respeitar e proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais das mulheres e raparigas por todos os detentores de obrigações;
 - ii. garantir que nenhum costume, norma tradicional ou religiosa seja invocado para justificar a violência contra as mulheres e raparigas;



- iii. sanções e recursos eficazes para proteger as mulheres e raparigas contra todas as formas de violência; e
 - iv. mecanismos efectivos de aplicação e de responsabilização.
- b) adoptar medidas e implementar programas e estratégias baseados em dados factuais para:
- i. promover aspectos da cultura e normas africanas que encorajem modelos de conduta que não perpetuem a vulnerabilidade das mulheres e raparigas à violência, incluindo o feminicídio;
 - ii. adoptar, dotar de recursos e implementar campanhas multisectoriais e multidisciplinares de sensibilização do público acerca da natureza, das causas, das consequências e dos meios de prevenção da violência contra as mulheres e raparigas nas esferas pública, privada e no espaço cibernético.
 - iii. envolver os órgãos de comunicação social, incluindo as plataformas das redes sociais e a indústria da publicidade, promover a sensibilização e a consciencialização da violência contra as mulheres e as raparigas;
 - iv. desenvolver e reforçar a capacidade dos juízes, magistrados, funcionários judiciais, agentes das autoridades judiciais e policiais e outros responsáveis, a fim de prevenir e combater a violência contra as mulheres e as raparigas.

ARTIGO 11.º **Protecção e Apoio**

1. Os Estados Partes devem levar a cabo intervenções de protecção e apoio para pôr termo a todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas e prestar assistência às vítimas, definindo normas mínimas relativas a:
 - a) procedimentos de apresentação de relatórios que tenham em conta as questões do género, serviços jurídicos, assistência jurídica, ordens de protecção, acesso a casas e centros seguros e a serviços médicos e psicossociais imediatos para a mulher e a rapariga que se confronta com a violência real ou uma ameaça de violência; e
 - b) concepção e aos procedimentos para a participação das mulheres em todos os aspectos do desenvolvimento, incluindo medidas que visam proteger os seus bens e direitos de propriedade, a fim de reduzir a sua vulnerabilidade a mais violência.
2. Os Estados Partes devem reforçar, proteger e dialogar com os defensores dos direitos humanos das mulheres e raparigas e outras organizações femininas, na prevenção e na eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas.



ARTIGO 12.º
Acesso à Justiça

Os Estados Partes devem adoptar e aplicar leis nacionais que garantam uma abordagem centrada na vítima e um acesso efectivo à justiça e à segurança, pelas vítimas incluindo:

- a) adopção de procedimentos e regras de prova justos e não discriminatórios;
- b) estabelecimento de processos de encaminhamento eficazes e responsivos e protecções processuais;
- c) investigação, gestão e julgamento eficazes e em tempo útil dos casos de violência contra a mulher e a rapariga, assegurando que os autores sejam processados criminalmente e julgados no respeito pelas garantias de um processo equitativo, acelerar os procedimentos preliminares e judiciais, bem como criar câmaras especializadas nos tribunais;
- d) medidas que visam proteger as vítimas, os dependentes e as testemunhas durante o processo penal;
- e) protecção do direito das vítimas à privacidade, tendo em conta os princípios e as normas de confidencialidade, a protecção de dados e o anonimato.
- f) emissão de ordens de protecção, de ocupação, de restituição e compensação ou reparação às vítimas; e
- g) programas de reabilitação e punição apropriados, que promovam a mudança comportamental e eliminem a reincidência.

ARTIGO 13.º
Colaboração e Cooperação

Os Estados Partes:

- a) promovem a colaboração e as parcerias entre instituições do estado, grupos de apoio comunitários, da sociedade civil, as organizações de mulheres, o sector privado, os movimentos sindicais e outros detentores de obrigações, com vista a garantir uma rede de resposta integrada, que interligue os recursos comunitários às autoridades policiais e judiciais, aos prestadores de cuidados de saúde e ao sistema judicial; e
- b) estabelecem e reforçam a cooperação bilateral e multilateral para pôr fim à violência contra as mulheres e raparigas.

ARTIGO 14.º
Implementação

1. Os Estados Partes devem garantir a aplicação da presente Convenção e indicar nos seus relatórios periódicos a apresentar à Comissão Africana dos Humanos e dos Povos, em conformidade com o artigo 62.º da Carta Africana dos Direitos



do Homem e dos Povos, as medidas legislativas e outras tomadas para pôr fim a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas.

2. No quadro da implementação da presente Convenção, a Comissão Africana dispõe do mandato de interpretar as disposições da Convenção em conformidade com a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
3. A Comissão Africana pode encaminhar ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos as questões de interpretação e de execução relativas a um diferendo que decorre da aplicação ou da implementação da presente Convenção.
4. Quando for o caso, o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos terá o mandato apreciar os diferendos decorrentes da aplicação ou da implementação da presente Convenção.

ARTIGO 15.º

Cláusula de Salvaguarda

1. Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada como derogatória dos princípios e valores contidos noutros instrumentos pertinentes para o alcance do objectivo de pôr fim a todas as formas de violência contra a mulher e a rapariga.
2. Em caso de contradição entre duas ou mais disposições da presente Convenção, a interpretação que favoreça o alcance do objectivo de pôr fim a todas as formas de violência contra a mulher e a rapariga prevalece.

ARTIGO 16.º

Assinatura, Ratificação ou Adesão

1. A presente Convenção está aberta à assinatura, ratificação ou adesão a todos os Estados-Membros da União Africana, de acordo com os respectivos procedimentos constitucionais ou legislativos.
2. Os instrumentos de ratificação ou adesão são depositados junto do Presidente da Comissão da União Africana.

ARTIGO 17.º

Entrada em Vigor

1. A presente Convenção entra em vigor trinta (30) dias após o depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão por quinze (15) Estados-Membros da União Africana.
2. O Presidente da Comissão da União Africana notifica os Estados-Membros da União Africana sobre a sua entrada em vigor.

ARTIGO 18.º

Alterações

1. Todos os Estado-Partes poderão apresentar propostas para a alteração ou revisão desta Convenção.



2. As propostas de alteração ou revisão são apresentadas ao Presidente da Comissão da União Africana, que as encaminhará aos Estados Partes nos trinta (30) dias após a sua recepção.
3. A Conferência, mediante parecer da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e recomendação do Conselho Executivo, examina essas propostas no prazo de um (1) ano após a notificação dos Estados Partes, em conformidade com o disposto no n.º 2 do presente artigo.
4. A Conferência adoptará as alterações de acordo com o seu Regulamento Interno.
5. As alterações ou revisões entram em vigor em conformidade com o disposto no artigo 17.º da presente Convenção.

ARTIGO 19.º **Reservas**

1. Ao ratificar ou aderir a presente Convenção, um Estado Parte da União Africana pode apresentar por escrito uma reserva a respeito de alguma disposição da presente Convenção.
2. Uma reserva não deve ser incompatível com o objecto e a finalidade da presente Convenção.
3. Uma reserva pode ser retirada em qualquer momento.
4. A retirada de uma reserva tem de ser apresentada por escrito ao Presidente da Comissão da União Africana, que notifica os demais Estados Partes sobre a retirada em causa.

ARTIGO 20.º **Depositário**

1. Os instrumentos de ratificação ou adesão são depositados em conformidade com o n.º 2 do artigo 16.º da presente Convenção.
2. Qualquer Estado Parte pode retirar-se da presente Convenção mediante aviso por escrito enviado ao Presidente da Comissão da União Africana com um (1) ano de antecedência.
3. O Presidente da Comissão da União Africana notifica os Estados-Membros da União Africana de qualquer assinatura da presente Convenção e o depósito de um instrumento de ratificação ou adesão.
4. O Presidente da Comissão da União Africana notifica os Estados Partes sobre os pedidos de alteração ou de retirada da Convenção, bem como das reservas em relação às mesmas.
5. Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Presidente da Comissão da União Africana deve registá-la junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102.º da Carta das Nações Unidas.
6. A presente Convenção, redigida em seis (6) textos originais nas línguas árabe, espanhol, francês, inglês, português e suaíli, fazendo igualmente fé todos os seis



- (6) textos, é depositada junto do Presidente da Comissão da União Africana.
7. O Presidente da Comissão da União Africana transmite uma cópia autenticada da Convenção a cada Estado-Membro da União Africana na sua língua oficial ou, a pedido, em qualquer das outras línguas oficiais disponíveis especificadas no n.º 6 do presente artigo.

**ADOPTADA PELA 38.^a SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA, REALIZADA EM
ADIS ABEBA, ETIÓPIA**

FEVEREIRO DE 2025

